

Contents

Vortragsskript: Plattformregulierung. Sollte Big Tech stärker kontrolliert werden?	1
FOLIE 1: Hook	1
FOLIE 2: Warum überhaupt regulieren? (1) Der Schaden auf individueller Ebene .	2
FOLIE 3: Warum überhaupt regulieren? (2) Der Schaden auf gesellschaftlicher Ebene	2
FOLIE 4: Warum korrigiert sich der Markt nicht?	3
FOLIE 5: Warum klassische Instrumente zu langsam sind	3
FOLIE 6: Der EU-Werkzeugkasten	3
FOLIE 7: DSA, Wer ist betroffen? Das Stufenmodell	4
FOLIE 8: DSA, Was müssen VLOPs tun?	4
FOLIE 9: DSA, Durchsetzung	5
FOLIE 10: DMA, Das Gatekeeper-Konzept	5
FOLIE 11: DMA, Was ist verboten und geboten?	6
FOLIE 12: DMA, Durchsetzung	6
FOLIE 13: Die Debatte: PRO stärkere Kontrolle	7
FOLIE 14: Die Debatte: CONTRA / Gegenargumente	7
FOLIE 15: Eigene Bewertung + Fazit	8
FOLIE 16: Diskussionsfragen	8

Vortragsskript: Plattformregulierung. Sollte Big Tech stärker kontrolliert werden?

Sprache: Deutsch | **Dauer:** ca. 21 bis 22 min (über Budget, vor dem Vortrag straffen) | **Format:** 20 min Vortrag + 10 min Diskussion

FOLIE 1: Hook

Am 5. Dezember 2025 hat die Europäische Kommission zum ersten Mal überhaupt eine Plattform nach dem neuen Digital Services Act bestraft. Das Netzwerk: X, früher Twitter. Die Strafe: 120 Millionen Euro.

Das klingt nach viel. Aber ordnen wir es ein. Für X sind 120 Millionen Euro ungefähr zwei Arbeitstage Umsatz.

Und der Eigentümer von X, Elon Musk, ist vor wenigen Tagen, am 12. Juni, zum ersten Billionär der Welt geworden. Sein Vermögen: über eine Billion Dollar, also mehr als tausend Milliarden.

120 Millionen Euro sind rund 0,01 Prozent seines Vermögens. Zum Vergleich: Für jemanden mit 50.000 Euro Vermögen wären das ganze fünf Euro.

Ist das Kontrolle, oder ist das Theater? Und die größere Frage dahinter: Besteht überhaupt die Notwendigkeit, Big Tech stärker zu regulieren?

Das ist die Frage, die ich heute mit euch durchgehen will. Ich werde euch zeigen, welche regulatorischen Werkzeuge die EU entwickelt hat, warum sie entstanden sind, was sie

bisher bewirkt haben, und ob sie stark genug sind.

FOLIE 2: Warum überhaupt regulieren? (1) Der Schaden auf individueller Ebene

Bevor wir über Werkzeuge reden: warum braucht es Regulierung überhaupt? Schauen wir auf den Schaden, den diese Systeme anrichten. Zuerst beim Einzelnen.

Diese Plattformen sind auf ein Ziel optimiert: unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu halten. Infinite Scroll, Autoplay, ständige Benachrichtigungen greifen direkt in Aufmerksamkeit und Impulskontrolle ein, also genau in die Funktionen des präfrontalen Cortex, der bei Jugendlichen noch gar nicht fertig ausgereift ist.

Die Folgen sind dokumentiert: nachlassende Konzentrationsfähigkeit, Suchtverhalten, psychische Belastung. Metas eigene interne Forschung, öffentlich geworden durch die Whistleblowerin Frances Haugen, zeigte, dass Instagram das Körperbild von Teenager-Mädchen verschlechtert und bei einem Teil von ihnen Angst und Depression verstärkt.

Das ist kein Zufall, das ist das Geschäftsmodell: Aufmerksamkeit um jeden Preis, auch um den Preis unserer Psyche.

FOLIE 3: Warum überhaupt regulieren? (2) Der Schaden auf gesellschaftlicher Ebene

Der zweite Schaden ist gesellschaftlich, und größer.

Erstens: Polarisierung und Hetze. Algorithmen belohnen, was starke Emotionen auslöst, und nichts hält länger am Bildschirm als Empörung. Das verstärkt Spaltung und gibt Hass-Inhalten enorme Reichweite. Wie weit das gehen kann, zeigt Myanmar: Dort war Facebook für viele Menschen praktisch das gesamte Internet. Als 2017 die Gewalt gegen die muslimische Rohingya-Minderheit eskalierte, hatte Facebooks Algorithmus über Jahre anti-Rohingya-Hetze automatisch verstärkt und weiterverbreitet, während auf Burmesisch kaum moderiert wurde. Die UN-Untersuchungskommission sprach 2018 von einer ‚bestimmenden Rolle‘ der Plattform; Amnesty International warf Meta später vor, die Algorithmen hätten die Gewalt ‚proaktiv befeuert‘. Rund 700.000 Menschen wurden vertrieben.

Zweitens: politische Einflussnahme über Ländergrenzen hinweg. Das bekannteste Beispiel ist Cambridge Analytica. Über eine harmlos wirkende Persönlichkeits-Quiz-App wurden die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern abgegriffen, die meisten davon nur, weil ein Freund die App installiert hatte. Aus diesen Daten baute man psychologische Profile und spielte damit gezielt politische Werbung aus, unter anderem im US-Wahlkampf 2016. Facebook zahlte dafür später fünf Milliarden Dollar Strafe.

Drittens: Propaganda und Desinformation. Koordinierte, oft staatlich gesteuerte Kampagnen nutzen genau dieselbe Reichweiten-Mechanik.

Individuell und gesellschaftlich, beides zeigt dasselbe: Diese Systeme sind nicht neutral. Und sie korrigieren sich nicht von selbst. Genau das ist der Grund, warum es Regulierung braucht.

FOLIE 4: Warum korrigiert sich der Markt nicht?

Gut, aber warum greift hier nicht einfach der Markt? Warum verdrängt Konkurrenz diese Plattformen nicht, wenn sie solche Schäden anrichten?

Drei strukturelle Gründe.

Erstens: Netzwerkeffekte. Der Wert eines Netzwerks wächst quadratisch mit der Nutzerzahl, das ist Metcalfes Gesetz. Das heißt: Wer früh groß ist, wird automatisch größer. Nicht weil das Produkt besser ist, sondern weil alle anderen schon dort sind. Facebook ist nicht mehr dominant, weil es das beste soziale Netzwerk ist, sondern weil alle deine Kontakte dort sind.

Zweitens: Datenvorteile, die sich aufschaukeln. Mehr Nutzer bedeutet mehr Daten, bessere Modelle, bessere Empfehlungen, noch mehr Nutzer. Dieser Kreislauf ist für neue Wettbewerber praktisch unschlagbar.

Drittens, und das ist das wichtigste für die Regulierungsfrage: Gatekeeper-Positionen. Wenn Apple deine App ablehnt, erreichst du keine iOS-Nutzer. Punkt. Das ist keine normale Marktdynamik mehr, das ist Infrastrukturkontrolle. Wer den Zugang zu Nutzern kontrolliert, kontrolliert ganze Märkte.

Das ist kein moralisches Versagen. Das ist eine strukturelle Eigenschaft dieser Systeme. Und klassische Instrumente sind dafür nicht gebaut.

FOLIE 5: Warum klassische Instrumente zu langsam sind

Was meine ich mit 'klassische Instrumente'? Kartellrecht, Artikel 102 des EU-Vertrags. Das ist das Instrument gegen Marktmachtmissbrauch. Es greift aber erst im Nachhinein: erst wenn der Missbrauch passiert ist, reagiert die Behörde.

Hier das Problem in einer Zahl: Google und der AdTech-Markt. Die Untersuchungen begannen um 2012. Das Bußgeld, knapp drei Milliarden Euro, kam im September 2025. Das sind dreizehn Jahre.

In dreizehn Jahren hat sich das iPhone von Version 5 zu Version 16 entwickelt. Ganze Produktgenerationen sind entstanden und verschwunden. Und die Monopolstellung, die untersucht wurde, war längst tief verankert, bevor das Verfahren zu Ende war.

Das ist der Grund, warum die EU zwei neue Instrumente eingeführt hat: den Digital Services Act und den Digital Markets Act. Beide greifen vorbeugend: sie setzen Regeln, bevor Missbrauch passiert.

FOLIE 6: Der EU-Werkzeugkasten

Damit wir heute nicht durcheinanderkommen, kurz der Überblick über die drei Ebenen.

Kartellrecht nach Artikel 102: greift erst im Nachhinein, reagiert auf einzelne Missbräuche, dauert lange. Das war das Google-AdTech-Verfahren.

Dann der Digital Markets Act, DMA: greift vorbeugend schon bei der Marktstruktur an, bevor Missbrauch entsteht. Er reguliert, was Gatekeeper tun dürfen und was nicht.

Und der Digital Services Act, DSA: ebenfalls vorbeugend, fokussiert aber nicht auf Marktmacht, sondern auf Inhalte und systemische Risiken. Empfehlungsalgorithmen, illegale Inhalte, Transparenz.

Ich gehe heute auf DSA und DMA ein. Und noch wichtig für die Diskussion: Das Google-Bußgeld vom September 2025 war klassisches Kartellrecht, kein DMA-Fall. Diese drei Ebenen sollten wir nicht durcheinanderbringen.

FOLIE 7: DSA, Wer ist betroffen? Das Stufenmodell

Der DSA gilt nicht für alle gleich, er funktioniert wie ein Stufenmodell. Je größer und einflussreicher ein Dienst, desto mehr Pflichten. Vier Stufen.

Stufe eins: reine Infrastruktur, also Internetanbieter, Domain-Registrare, Cloud-Anbieter. Sie haben kaum inhaltliche Pflichten, müssen aber illegale Inhalte entfernen, wenn eine Behörde es anordnet.

Stufe zwei: Hosting-Dienste, die Inhalte für Nutzer speichern. Sie brauchen ein ‚Notice-and-Action‘-Verfahren, also einen Melde-Mechanismus für mutmaßlich illegale Inhalte, und müssen Betroffene informieren, wenn etwas gelöscht wird.

Stufe drei: Online-Plattformen, also App-Stores, Marktplätze, soziale Netzwerke. Hier kommt einiges dazu: ein internes Beschwerde- und Schlichtungssystem für Moderationsentscheidungen, Schutzmaßnahmen für Minderjährige, das Sperren von Accounts, die wiederholt klar illegale Inhalte posten, und bei Marktplätzen die Pflicht, ihre Händler zu identifizieren, das ‚Know your Business Customer‘-Prinzip gegen Betrug.

Und auf der obersten Stufe: die Very Large Online Platforms, mehr als 45 Millionen monatliche EU-Nutzer, etwa zehn Prozent der EU-Bevölkerung. Für sie gilt der schärfste Pflichtenkatalog, den schauen wir uns als Nächstes an.

FOLIE 8: DSA, Was müssen VLOPs tun?

Wer sind diese VLOPs konkret? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, Snapchat, LinkedIn, Google Search, Bing, AliExpress, Booking.com, die Dienste, die ihr alle täglich nutzt. Für sie gelten fünf Kernpflichten.

Erstens: Risikobewertung und Risikominderung, Artikel 34 und 35. Plattformen müssen ihre eigenen algorithmischen Systeme regelmäßig auf systemische Risiken prüfen. Unabhängige Audits. Das heißt: der Empfehlungsalgorithmus muss nicht nur funktionieren, er muss auch auf gesellschaftliche Risiken untersucht werden.

Zweitens: Nutzer müssen personalisierte Empfehlungen abschalten können. Kein infinites Scroll-Zwang durch Algorithmus, wenn man das nicht will.

Drittens: Werbearchiv. Jede Anzeige, ihre Finanzierungsquelle, ihr Thema, ihre Zielgruppe, öffentlich zugänglich.

Viertens, und das ist meiner Meinung nach das wichtigste: Forschungsdatenzugang nach Artikel 40. Geprüfte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen Zugang zu Plattformdaten. Das klingt technisch, aber es ist die Grundlage dafür, Desinformation, Radikalisierung oder Suchtmechanismen überhaupt empirisch untersuchen zu können.

Das ist nicht nur Regulierung, das ist demokratische Infrastruktur.

Fünftens: Kein zielgerichtetes Werbung an Minderjährige.

Sanktionen: bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

FOLIE 9: DSA, Durchsetzung

Was ist bisher passiert?

Dezember 2025: X bekommt die erste DSA-Geldbuße überhaupt, 120 Millionen Euro. Drei Gründe: Der blaue Haken ist ein Dark Pattern, jeder kann ihn kaufen, ohne dass X überprüft, wer dahintersteckt. Das Werbearchiv ist unvollständig. Und Forscher werden beim Datenzugang aktiv blockiert.

Wie gefährlich dieser käufliche blaue Haken ist, hat sich schon 2022 gezeigt, kurz nachdem der Haken bei X für acht Dollar im Monat zu kaufen war. Jemand gab sich als der Pharmakonzern Eli Lilly aus, einer der größten Insulin-Hersteller der Welt. Unter dem scheinbar verifizierten Firmennamen kam ein einziger Tweet: ‚Wir freuen uns, bekanntzugeben, Insulin ist ab jetzt kostenlos.‘ Der Beitrag ging viral. Am nächsten Tag stürzte die Lilly-Aktie um über sechs Prozent ab und vernichtete Milliarden an Börsenwert, sogar Konkurrenten wie Novo Nordisk und Sanofi wurden mitgerissen. Ein einziger gefälschter, aber ‚verifizierter‘ Account. Genau diese fehlende Identitätsprüfung hinter dem blauen Haken rügt die Kommission.

Oktober 2025: vorläufige Feststellungen gegen Meta und TikTok, Forschungsdatenzugang verletzt, keine nutzerfreundlichen Meldewege.

Februar 2026: neue vorläufige Feststellung gegen TikTok, suchterzeugendes Design. Gemeint ist: Infinite Scroll, Autoplay, Push-Notifications, hochpersonalisierter Recommender. Das Verfahren ist noch offen.

April 2026: neues Verfahren gegen Meta, Minderjährige unter dreizehn Jahren auf Facebook und Instagram sind nicht ausreichend geschützt.

X klagt übrigens gegen das Bußgeld, mit dem Argument, die EU betreibe Zensur. Das ist die politische Gegenposition, auf die ich gleich eingehe.

FOLIE 10: DMA, Das Gatekeeper-Konzept

Jetzt zum Digital Markets Act. Und zum zentralen Begriff: Gatekeeper.

Intuitiv: Wenn Apple deine App aus dem App Store wirft, erreichst du keine iOS-Nutzer. Nicht wegen eines Gerichtsurteils. Nicht wegen einer Behörde. Einfach so. Apple kontrolliert den Zugang zu einem Markt, der 1,3 Milliarden Geräte umfasst.

Das ist strukturell anders als normale Marktdominanz. Gatekeeping ist Infrastrukturkontrolle.

Formal gilt ein Unternehmen als Gatekeeper, wenn es mehr als 45 Millionen monatliche EU-Nutzer hat, mehr als 10.000 EU-Unternehmen nutzen seinen Dienst, und bestimmte Umsatz- oder Marktwertschwellen überschritten sind.

Aktuell designiert: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, und Booking.com. Sechs der sieben teuersten Unternehmen der Welt.

FOLIE 11: DMA, Was ist verboten und geboten?

Was darf ein Gatekeeper nicht mehr?

Kein Self-Preferencing. Google darf in seiner Suchmaschine nicht automatisch Google Maps, Google Shopping oder Google Hotels bevorzugt anzeigen, auf Kosten von Konkurrenten. Das klingt harmlos, aber in der Praxis heißt das: wer auf Position eins der Suchergebnisse landet, entscheidet, wer im Internet sichtbar ist.

Kein Anti-Steering. App-Entwickler müssen Nutzer auf günstigere Kaufoptionen außerhalb des App Stores hinweisen dürfen. Apple hat das jahrelang verboten.

Kein Consent-or-Pay als einzige Option. Meta durfte nicht sagen: entweder du gibst uns alle deine Daten, oder du zahlst monatlich. Das ist der Meta-Fall.

Interoperabilität. WhatsApp muss mittelfristig mit anderen Messenger-Apps kommunizieren können. Das ist noch nicht vollständig umgesetzt.

Kein Datenmonopol. Daten aus verschiedenen Diensten desselben Konzerns, zum Beispiel Instagram, WhatsApp und Facebook, dürfen nicht ohne explizite Einwilligung kombiniert werden.

Sanktionen: bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, bei Wiederholung zwanzig Prozent.

FOLIE 12: DMA, Durchsetzung

Die ersten Geldbußen kamen im April 2025, und das waren historische Entscheidungen.

Apple: 500 Millionen Euro. Grund: Anti-Steering. Entwickler durften jahrelang nicht auf günstigere Kaufoptionen außerhalb des App Stores hinweisen. Das ist nun vorbei, oder soll es sein.

Meta: 200 Millionen Euro. Grund: Consent-or-Pay. Das Modell 'Daten oder zahlen' verletzt den DMA.

Interessant bei Meta: Im Januar 2026 hat sich Meta mit der Kommission geeinigt und ein überarbeitetes Werbemodell eingeführt. Das zeigt, dass Regulierung tatsächlich Verhalten ändern kann, wenn der Druck groß genug ist.

Neue Verfahren seit Dezember 2025: Meta und WhatsApp im Kontext von KI-Konkurrenz, Google und die Nutzung von Online-Inhalten für KI-Training. Die Durchsetzung wird breiter.

FOLIE 13: Die Debatte: PRO stärkere Kontrolle

Jetzt zur eigentlichen Frage: Sollte Big Tech stärker kontrolliert werden? Ich schaue mir beide Seiten an.

Erstens, und das ist für mich das stärkste Argument: Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Antworten. Netzwerkeffekte und Gatekeeper-Positionen sind systemische Eigenschaften. Klassisches Kartellrecht, das nach dem Missbrauch eingreift, kommt dreizehn Jahre zu spät. DSA und DMA sind der Versuch, das zu korrigieren.

Zweitens: Nutzerschutz wirkt konkret, wenn er durchgesetzt wird. Das TikTok-Verfahren wegen suchterzeugendem Design, also Infinite Scroll und Autoplay, hätte ohne DSA keine rechtliche Grundlage. Dasselbe gilt für das Minderjährigenwerbeverbot. Ohne Regulierung gibt es keinen Hebel.

Drittens: Demokratische Infrastruktur. Artikel 40 DSA, der Forschungsdatenzugang, ist die Voraussetzung dafür, die Systeme, die wir gebaut haben, wissenschaftlich zu verstehen. Ohne diesen Datenzugang ist Desinformationsforschung blind.

Viertens: Der Brussels Effect. Die Rechtswissenschaftlerin Anu Bradford hat gezeigt, dass EU-Regeln de facto globale Standards setzen. Apple hat seine App-Store-Regeln weltweit angepasst, nicht nur in der EU. Die EU hat keine militärische oder wirtschaftliche Größe wie die USA oder China. Aber sie hat Regulierungsmacht. Das ist ein realer Hebel.

FOLIE 14: Die Debatte: CONTRA / Gegenargumente

Die Gegenargumente sind real und verdienen ernst genommen zu werden.

Erstens: Wettbewerbsfähigkeit. Hier ist der Draghi-Bericht von 2024 zentral, benannt nach Mario Draghi, dem früheren EZB-Präsidenten und italienischen Premierminister. Seine Kernaussage: Europa fällt technologisch zurück. Die EU hat selbst keine großen Tech-Konzerne, und ihr Wachstums- und Produktivitätsvorsprung gegenüber den USA und China schrumpft seit Jahren. Ein wesentlicher Grund laut Draghi ist Überregulierung und Fragmentierung: rund hundert verschiedene Tech-Gesetze und 270 Regulierungsbehörden machen es vor allem jungen europäischen Firmen schwer, zu wachsen und global mitzuhalten. Apple etwa hat KI-Funktionen in der EU monatelang zurückgehalten, aus regulatorischer Unsicherheit. Die Sorge ist also: Wer zu viel und zu zersplittert reguliert, bremst die eigene digitale Industrie aus, statt sie zu stärken.

Zweitens: Wirksamkeit. 120 Millionen Euro für X klingen nach viel. Aber X macht das in zwei Arbeitstagen Umsatz. Solange Bußgelder nicht konsequent und hoch genug ver-

hängt werden, bleiben sie symbolisch. Und die Verfahren dauern auch mit den neuen vorbeugenden Regeln weiterhin Jahre.

Drittens: Das Regulierungsparadox. Compliance kostet Geld und Expertise. Wer kann sich das am besten leisten? Die großen Konzerne, die reguliert werden sollen. Kleine Konkurrenten oft nicht. Es gibt ein reales Risiko, dass Regulierung die Marktkonzentration, die sie bekämpfen will, paradoxerweise zementiert.

FOLIE 15: Eigene Bewertung + Fazit

Meine Einschätzung.

Grundsätzlich: Ja, Big Tech muss stärker kontrolliert werden, weil die Systeme, die wir gebaut haben, strukturelle Eigenschaften haben, die Marktversagen erzeugen. Vorbeugende Regulierung ist eine realistische Antwort auf Marktmacht, die sich in Echtzeit konsolidiert. Der klassische Weg dauert dreizehn Jahre. Den können wir uns nicht leisten.

Aber: Die bisherige Durchsetzung ist zu zögerlich. Zwei Jahre DSA, eine Geldbuße. Wenn 120 Millionen Euro zwei Arbeitstagen Umsatz entsprechen, dann ist das kein Instrument, das Verhalten verändert. Die Kommission muss die Kalibrierung nachschärfen.

Und die größere offene Frage, die ich noch nicht für mich beantwortet habe: Reicht Verhaltensregulierung langfristig, oder brauchen wir strukturelle Eingriffe? Entflechtung. Die Frage, ob Google Search und Google Ads im selben Konzern sitzen dürfen. Das ist der nächste Schritt in der Debatte.

Eine noch grundsätzlichere Kritik kommt von Yanis Varoufakis, dem früheren griechischen Finanzminister und Ökonomen: Er nennt das System nicht mehr Kapitalismus, sondern Techno-Feudalismus. Sein Bild: Wer Amazon betritt, hat den Markt längst verlassen, ein digitales Lehen, in dem nicht konkurriert, sondern Rente kassiert wird. Aus dieser Sicht sind DSA und DMA bloß Symptombehandlung.

FOLIE 16: Diskussionsfragen

Ich habe drei Fragen mitgebracht, über die ich mit euch sprechen will.

Erstens: 120 Millionen für X, 500 Millionen für Apple, können Prozentwerte vom Umsatz Konzerne mit Billionen-Bewertungen wirklich steuern, oder braucht es langfristig Entflechtung?

Zweitens, mit Bezug auf KI-Unternehmen: Wie soll man damit umgehen, dass die Firmen, die diese Technologien entwickeln, ihre Fortschritte teilweise absolut geheim halten, später aber möglicherweise ein absolutes Monopol auf ein Werkzeug haben, das die nationale und wirtschaftliche Sicherheit der EU extrem bedrohen kann?

Drittens: Ist Verstaatlichung eine mögliche Lösung? Die Erklärung digitaler Infrastruktur zum Menschenrecht, das von den Regierungen sichergestellt und geschützt wird?